

संस्था दर्ता ऐन २०३४

English title: Association Registration Act, 1977

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३४ । ५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । ९ । १८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३४ सालको ऐन नं. १० । संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संस्था दर्ता ऐन, २०३४” रहेकोछ । (२) यो ऐनको वसितार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “संस्था” भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी कार्यहरुको विकास एवं वसितार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मैत्री संघ समेतलाई जनाउँछ । (ख) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ । (ग) “प्रबन्ध समिति” भन्नाले संस्थाको वधिन अनुसार गठन भएको प्रबन्ध समिति सम्झनुपर्छ । (घ) “तोकेको” वा “तोके बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकेको वा तोके बमोजमि सम्झनुपर्छ । ३. दर्ता नगरी संस्था खोल्न नहुने: यस ऐन बमोजमि दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था स्थापना गर्न हुँदैन । ४. संस्थाको दर्ता: (१) संस्था स्थापना गर्न चाहने कुनै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरुले संस्था सम्बन्धी देहायको विवरण खुलाई संस्थाको वधिनको एक प्रतरे तोकेको दस्तुर सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ :- । (क) संस्थाको नाम, । (ख) उद्देश्यहरु, । (ग) प्रबन्ध समितिको सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा, । (घ) आर्थिक श्रोत, । (ङ) कार्यालयको ठेगाना । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दनिछ । (३) स्थानीय अधिकारीले कुनै संस्था दर्ता नगर्ने नरिणय गरेमा त्यसको सूचना नविदकलाई दनि पर्नेछ र नविदकले सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो नरिणय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको उजुर प्राप्त भएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित ।

नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो संस्था दर्ता गर्न मनासबि ठहराएमा सो संस्था दर्ता गर्ने स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दनि सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएपछि स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता गरिदिनु पर्नेछ । (५) यस दफा अन्तर्गत दनि प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवधि, नवीकरण र नवीकरण दस्तुर तोके बमोजमि हुनेछ । ५. संगठित संस्था माननि: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको प्रत्येक संस्था अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको नमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (२) संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबखिन गर्न सक्नेछ । (३) संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न सक्नेछ र सो उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्नेछ । ६. संस्थाको सम्पत्ति: (१) संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको वधिन विरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोकका राखेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, कब्जा वा रोकका राखेबाट लई संस्थालाई फर्ति बुझाई दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको संस्थाको सम्पत्ति फर्ति गर्ने गरी स्थानीय अधिकारीले गरेको कारबाहीमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (३) संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको कुनै सम्पत्ति वा लिखित वा प्रतष्ठित विरुद्ध कुनै अपराध वा वरिम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य वा स्थानीय अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ । ७. अघि दर्ता नभई स्थापना भएका संस्थाले दर्ता गर्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता नभई स्थापना भई रहेका संस्थाले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र यो ऐन बमोजमि दर्ता गराउनु पर्नेछ । ८. संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर: (१) संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर गर्न आवश्यक देखिएमा वा सो संस्थालाई कुनै अर्को संस्थामा गाभ्न उचित देखिएमा सो संस्थाको प्रबन्ध समितिले तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न संस्थाको वधिन बमोजमि असाधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (२) असाधारण सभामा उपस्थित भएका जम्मा सदस्य सङ्ख्याको दुई तह्राई सदस्यहरुले प्रस्तावमा समर्थन जनाएमा सो प्रस्ताव असाधारण सभाबाट पारित भएको मानिन्छ । तर, सो

प्रस्ताव लागू गर्न स्थानीय अधिकारीको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । ९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने: प्रबन्ध समितिले आफ्नो संस्थाको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्नेछ । १०. हिसाब जाँच गर्ने: (१) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाब आफैले नयुक्त गरेको कुनै अधिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हिसाब जाँच गराए वापत स्थानीय अधिकारीले हिसाब जाँचबाट देखिने आएको संस्थाको मौज्जात रकमको सयकडा तीन प्रतिशत नबढाई आफूले निर्धारित गरेको दस्तुर असूल गरी लिन सक्नेछ ।

(३) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन संस्थाको पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोकिएको म्याद भित्र हिसाब जाँचको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पत्तिसो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीले हानिमानि गरेको, नोक्सान गरेको वा दुरुपयोग गरेको छ भन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा नजिले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल गर्न प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही चलाउन सक्नेछ । तर प्रचलित कानूनले सजाय समेत हुने अपराध भएकोमा प्रचलित कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन लगाउनेछ । ११. निर्देशन दिन: नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १२. दण्ड सजाय: (१) दफा ३ बमोजमि दर्ता नगरी संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोजमि दर्ता नगरी संस्था संचालन गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनही दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) दफा ९ बमोजमि हिसाबको विवरण नपठाएमा प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनही पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लङ्घन हुन नदिन सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने सन्तोष हुने प्रमाण पेश गर्न सकेमा नजिलाई सजाय गरिने छैन । (३) दफा १० को उपदफा (३) बमोजमि हिसाब जाँच गर्ने सम्बन्धित अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजपत्रहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिने सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीलाई स्थानीय अधिकारीले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) दफा ८ बमोजमि स्थानीय अधिकारीको स्वीकृतिले संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता नलिम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ । (५) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा झकिएको । १३. पुनरावेदन: दफा १२ बमोजमि स्थानीय अधिकारीले गरेको अन्तमि निर्णय उपर पैतीस दिनभित्र न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १४. संस्थाको वधितन र त्यसको परिणाम: (१) संस्थाको विधानबमोजमि कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था वधितन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वधितन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । १५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।